佛山三水正铁路桥材料有限公司“8·18”物体打击事故调查报告

2018年8月18日上午11时15分左右，位于三水区芦苞镇的佛山三水正铁路桥材料有限公司租用佛山市明兴隆科技发展有限公司堆放建筑物料的场装载货物过程中的物体打击事故。事故造成1名工人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区纪委监委、区安监局、区公安分局、区人社局、区总工会、芦苞镇政府等单位有关人员组成佛有限公司“8·18”物体打击事故调查组，对事故进行调查。事故调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业基本情况

(一)场地承租方概况

佛山三水正铁路桥材料有限公司（简称正铁公司）:该公司成立于2014年1月14日，位于佛山市三水区芦苞镇芦湖路35-1号四合村委会白土村，**********，法定代表人：曹健全，公司类型：有限责任公司（自然人独资或控股），经营范围：涉及、租赁、生产、销售路桥用模板，路桥用批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二)场地出租方概况

佛山市明兴隆科技有限公司（简称明兴隆公司）:该公司成立于2005年7月5日，位于佛山市三水中心科技工业区芦苞园区A区2号之二，**********，法定代表人：韩灼宏，公司类型：有限责任公司（责任人投资或控股），经营范围：研发、生产、销售、电子元件、家用电力批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）场地租赁概况

2018年4月2日。正铁公司与明兴隆公司签订了《土地（厂房）租赁合同书》。明兴隆公司将其厂区内部分场地（9940平方米）出租给正铁公司年，从2018年4月至2024年4月。合同载明了双方的权利和义务。双方签订了安全生产协议，明确了各自的安全生产管理职责。明兴隆公司管理人员李地进行安全生产检查，督促承租方履行好安全生产主体责任。较好的履行了出租方应尽的责任和义务。

事故发生地点：佛山市三水中心科技工业区芦苞园区A区2号之二厂区。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年8月18日上午8时许，个体司机文光辉驾驶号牌为桂KA3926货车，来到正铁公司租用明兴隆公司的场地，装运正铁公司堆放在该场地的贝陈安宇负责现场监督，柳恩伟负责在地面吊挂贝雷片，员工蒲师尧负责在车厢上遥控一台起重机械（电动葫芦门式起重机、型号MH2.8-18A3、产品编重量：2.8吨）并卸载贝雷片。11时15分左右，贝雷片装运高度已超过车厢栏板。此时蒲师尧觉得有一块装载在车厢上的贝雷片摆放不整齐，影响后续放位置，于是蒲师尧叫柳恩伟上到车厢帮忙手动挪动贝雷片（贝雷片每件重约250公斤），腾出位置便于装运后续吊上来的贝雷片。柳恩伟刚爬上车厢到蒲师尧站在框架结构的贝雷片中间位置，正在用力抬起一块贝雷片，被抬起的贝雷片因受力不均，突然失去平衡连带蒲师尧一起从3米多高的车厢上片刚好砸中蒲师尧后颈。

(二)事故救援情况

事故发生后，陈安宇、柳恩伟马上合力移开压在蒲师尧身上的贝雷片，陈安宇立即拨打120请求救援，并拨打110报警。11时30分左右医护人员蒲师尧因伤势严重，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，区有关部门、芦苞镇政府高度重视，区安监局、芦苞安监分局、芦苞派出所工作人员立即赶赴现场救援、维持现场秩序，及织有关部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

（三）采取的措施

事故发生后，芦苞安监分局对正铁公司下达《现场处理措施决定书》，责令正铁公司全面停产停业整顿并要求正铁公司按照“四不放过”原则实企业主体责任，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，待事故调查处理完毕后，方可恢复生产活动。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，正铁公司已和死者家属签订相关协议，顺利完成善后处理各项工作。事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山三水正铁路桥材料有限公司“8·18”物体打击事故造成1人死亡，死亡人员情况如下：

死者：蒲师尧，男，苗族，出生日期：1984年11月26日，住址：湖南省新晃侗族自治县**********，身份号码：**********

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）调查询问情况

经查阅资料、查看事故现场和对正铁公司法人曹健全、股东吴政军、带班班长陈安宇、员工柳恩伟等人调查询问，发现该公司存在如下问题：1厢上从事高处搬运工作，未采取任何安全防护措施，未佩戴安全帽和系带安全绳；2.现场管理人员陈安宇安全管理不到位，没有督促蒲师尧做好相关止蒲师尧的违规违章作业行为；3正铁公司没有对员工蒲师尧开展安全生产教育和培训；4.正铁公司未制定货物装载管理规定。

（二）现场勘查及相关证据情况

1.事故发生地位于明兴隆公司西北位置，场地面积9940平方米，独立设置；2.场地堆放有大量钢材和贝雷片等建筑材料；3.装运贝雷片的货车和均符合营运要求；4.货车正南北停放，车头朝北，车厢装运的贝雷片最高位距地面为3.65米（未超过4米，符合装运规定）；5.贝雷片为钢结构：长3.0.19米、每件净重约250公斤；6.事故贝雷片滑落水泥地面后与车头方向形成约70度角，贝雷片框架内可见少量血迹，有贝雷片撞击地面的痕迹；7.现贝雷片等待卸载，吊装符合安全要求；8.根据区市场监督管理局《关于通报佛山三水正铁路桥材料有限公司检查情况的函》发现，正铁公司现有20台台起重机械属于特种设备，均已办理使用登记并在检验有效期内，另外16台起重机械的额定起重量不足3吨，根据《特种设备目录》不纳入特种设备月23日公安部门出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实蒲师尧死因“符合重度颅脑损伤死亡”。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经查阅资料、调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因如下：

一是蒲师尧作为具有完全民事行为能力的人，安全风险预判不足，安全生产意识淡薄，在3米多的车厢上从事高处货物搬运工作时，未采取任何戴安全帽和系带安全绳；二是因货物堆放不合理请求他人帮忙，但人员未到位时，盲目冒险擅自移动贝雷片，致使贝雷片因受力不均，失去平衡连带坠下来，被贝雷片砸中坠地身亡是此次事故的直接原因。

(二) 间接原因

正铁公司安全生产主体责任及管理工作落实不到位：一是现场管理人员陈安宇管理不到位，没有督促蒲师尧佩戴安全帽和安全绳并及时制止蒲行为；二是公司未对死者蒲师尧进行安全教育培训；三是公司未制定货物装载管理规定；四是公司未在货物装载现场设置安全防护措施；综上为本因。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定佛山三水正铁路桥材料有限公司“8·18”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者蒲师尧，安全生产意识淡薄，高处搬运货物未采取任何安全防护措施，未佩戴安全帽和系带安全绳；蒲师尧对在高处搬运重物存在的风放不合理，擅自移动贝雷片，致使贝雷片连带其本人一起从车厢上坠落，直接导致自身被贝雷片砸中身亡，对事故的发生负有主要责任。

2.正铁公司安全生产主体责任及管理工作未有效落实：一是现场管理人员陈安宇安全管理不到位；二是公司未对蒲师尧进行安全教育培训；三章制度；四是公司未设置高处货物装载安全措施；因此，正铁公司对事故发生负有管理责任。

3.正铁公司带班班长陈安宇作为现场管理人员，未能履行岗位安全职责，致使安全管理不到位，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责如下：

1. 责任人蒲师尧已经死亡，不再予以追究。

2. 由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对正铁公司进行行政处罚。

3. 由正铁公司依据公司相关规章制度对陈安宇进行处理。

七、事故防范及整改措施

佛山三水正铁路桥材料有限公司“8·18”物体打击事故，是一宗典型的现场管理缺失，安全生产教育培训不到位，员工违章作业事故，充分暴体责任未有效落实。事故发生单位一定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）加强企业安全生产管理工作

芦苞镇政府要采取措施督促辖区内物流企业做好安全管理，完善安全生产管理制度及操作规程，严格按照“科学标准、符合安全、装卸方便、节物堆码；针对企业存在物体打击部位的隐患，对有关作业人员进行安全交底教育，使每个作业人员在思想上、行动上做好安全防范。执法人员、村居频次，强化监管，督促落实企业安全生产主体责任。

（二）完善员工安全生产教育培训工作

芦苞镇政府要督促辖区内企业结合自身情况，排查过往培训工作的不足，按照安全生产相关法律法规对员工进行教育和培训，各项培训要记录对工作方法、风险环节、安全措施等方面有详细了解，教育员工正确佩戴和使用安全帽、安全绳和安全网，以便科学地开展工作，避免事故发生。

(三)深入开展安全生产隐患排查治理工作

芦苞镇政府要督促辖区内企业进一步细化安全生产管理措施，按照“全覆盖”的原则深入开展安全生产事故隐患排查治理工作，决不能走过场，行业、岗位不同的特点及存在的突出问题，提高排查治理频次，将事故隐患消灭在萌芽状态。

佛山三水正铁路桥材料有限公司

“8.18”物体打击事故调查组

2018年10月15日